

05 · SPAIN IMPORT

Hoja de ruta regulatoria en España

Importar, habilitar y distribuir cigarros en el mercado regulado español: obligaciones, impuestos, plazos y secuencia

FECHA DE CORTE
10/10/2026

VERSIÓN
1.0 — borrador para revisión

DESTINATARIOS
Promotor, asesores, entidades financieras

CARPETA
05_SPAIN_IMPORT

Documento de trabajo preparado con fuentes públicas consultadas el 10/10/2026. No constituye asesoramiento jurídico ni fiscal: requiere revisión profesional antes de cualquier decisión, firma o comunicación externa.

Índice

Resumen
Marco normativo aplicable
Obligaciones por figura
Fiscalidad de una unidad (escenario Base del modelo)
Etiquetado y presentación
Comunicación comercial permitida
Secuencia y plazos
Riesgos y puntos abiertos

Resumen

En España el tabaco se vende al consumidor **sólo** a través de la red de expendedurías (≈13.000, en régimen de concesión) y a precios publicados en el BOE; la fabricación, la importación y la distribución mayorista son libres pero requieren **habilitación previa** del Comisionado para el Mercado de Tabacos (CMT) VERIFICADO (S16, S17, S26). Para una marca nueva la secuencia mínima es:

1. Sociedad + EORI.
2. Habilitación ante el CMT como **fabricante** (incluye a titulares de marca e importadores) — resolución en ≤15 días hábiles VERIFICADO (S17).
3. Notificación de **ingredientes en EU-CEG** por marca y tipo antes de comercializar VERIFICADO (S29); plazo previo concreto BLOQUEADO — confirmar con Sanidad.
4. Alta en el sistema de **trazabilidad** (identificadores únicos y elemento de seguridad, obligatorio para cigarros desde 20/05/2024) y suministro de **marcas fiscales** (Orden HAC/66/2024) VERIFICADO (S27, S28).
5. Envases con advertencias sanitarias conformes al RD 579/2017 VERIFICADO norma; porcentajes exactos PENDIENTES (S30, N03).
6. Solicitud y **publicación del PVP en el BOE** VERIFICADO (S18).
7. Importación (DUA: arancel + IVA; IEE al importar o en depósito fiscal) y entrega al **distribuidor mayorista habilitado**, que sirve a las expendedurías.

Ninguna venta puede iniciarse antes de la publicación del PVP: el calendario comercial debe construirse hacia atrás desde esa fecha.

Marco normativo aplicable

Norma	Materia	Relevancia	Estado
Ley 13/1998 de Ordenación del Mercado de Tabacos	Libertad de fabricación, importación y mayorista; monopolio minorista; márgenes	Estructura del canal; margen del expendedor	VERIFICADO (S15)
RD 1199/1999 (consolidado 10/07/2025)	Desarrollo de la Ley 13/1998; estatuto de expendedurías	Habilitaciones y concesiones	VERIFICADO (S16)
Ley 38/1992 de Impuestos Especiales (mod. Ley 7/2024)	IEE de labores del tabaco	Cigarros: 15,8% PVP, mínimo 47 €/1.000 u	VERIFICADO (S14)
RD 1165/1995 (mod. RD 1171/2023) + Orden HAC/66/2024	Marcas fiscales para todas las labores	Cigarros con precinta desde 20/05/2024	VERIFICADO (S27)
Directiva 2014/40/UE + RD 579/2017	Ingredientes, etiquetado, advertencias, trazabilidad, venta a distancia	Obligaciones del titular/importador	VERIFICADO (S29, S30)
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/574	Trazabilidad	Identificadores únicos y elementos de seguridad	VERIFICADO (S28)
Arancel Aduanero Común (TARIC 2402 10 00)	Derecho de importación	26% convencional sin preferencia (origen Cuba)	PROBABLE (S32)
Ley 37/1992 del IVA	IVA de importación e interior	21%	VERIFICADO

Norma	Materia	Relevancia	Estado
Ley 28/2005	Publicidad, promoción y patrocinio	Prohibición de publicidad al consumidor	PROBABLE
LO 12/1995	Contrabando	Delito en labores de tabaco desde 15.000 €	PROBABLE (N01)
Revisión de la Directiva de fiscalidad del tabaco (propuesta 16/07/2025)	Mínimos y estructura	Efectos previstos 01/01/2028; en negociación	PROBABLE (S31, S48)

Obligaciones por figura

Una misma sociedad puede reunir varias figuras; las obligaciones se acumulan.

Figura	Obligaciones	Quién en el proyecto
Titular de la marca / fabricante (aunque fabrique un tercero)	Habilitación CMT como fabricante; notificación EU-CEG; conformidad de etiquetado; solicitud de PVP al CMT para su publicación; obligaciones de información al CMT; responsabilidad sobre el producto puesto en el mercado.	SL española (FOLIO)
Importador	EORI; DUA; arancel e IVA de importación; IEE (al importar, o suspensión en depósito fiscal / destinatario registrado); marcas fiscales; registro de operador e instalación en trazabilidad; prueba de origen.	SL española o depositario autorizado contratado
Distribuidor mayorista	Habilitación CMT como distribuidor; neutralidad frente a expendedurías; información mensual (10 primeros días) y anual de ventas; comunicación de condiciones generales.	Operador habilitado subcontratado (p.ej. Logista u otro del listado CMT)
Expendedor	Venta al PVP publicado; margen legal; prohibiciones de promoción.	Clientes (expendedurías)

Fiscalidad de una unidad (escenario Base del modelo)

Concepto	Regla	Importe por unidad a PVP 24 €	Estado
IVA	21% incluido en PVP	≈ 4,17 €	VERIFICADO
Impuesto especial	máx(15,8% × PVP; 0,047 €)	3,79 €	VERIFICADO (S14)
Margen expendedor	9% × PVP	≈ 2,16 €	PROBABLE (S15)
Tarifa del distribuidor	Negociable (supuesto 5% PVP)	≈ 1,20 €	HIPÓTESIS
Arancel	26% × valor CIF	2,00 €	PROBABLE (S32)
Peso del Estado (IVA + IEE + arancel) sobre el PVP		**41,4 %**	Calculado

Reglas de contabilización aplicadas en los modelos:

- El **IVA** es neutro: el de importación se recupera vía liquidación (efecto de caja de ≈1 trimestre, no de coste).
- El **IEE** no es coste de la marca sino un impuesto que se repercute en el precio, pero **se adelanta** si se paga al importar; con depósito fiscal se paga al salir a consumo. El modelo usa el caso conservador (pago al importar) y permite cambiarlo.
- El **arancel** sí es coste definitivo y forma parte de la base del IVA de importación junto con el IEE.

Comparativa de origen (misma fábrica y PVP): coste definitivo por unidad 9,71 € con origen Cuba frente a 7,75 € con origen preferente (R. Dominicana/Centroamérica, si se acredita el origen y se confirma en TARIC) → diferencia de 19.669 € por cada 10.000 unidades (`Customs and Tax Model.xlsx`).

Etiquetado y presentación

- **Advertencias**: para productos del tabaco para fumar distintos de cigarrillos, picadura y pipa de agua, la Directiva permite eximir de las advertencias combinadas (imagen); se exige la advertencia general y un mensaje de texto PROBABLE (N03). El RD 579/2017 fija textos («Fumar mata», etc.), superficies y rotación; los **porcentajes exactos** deben comprobarse en el texto consolidado antes de cerrar las artes BLOQUEADO hasta revisión.
- **Unidad de envasado**: la advertencia, la marca fiscal y el identificador único van en la unidad de envasado (la caja). Cigarros vendidos sueltos por el expendedor: consulta tributaria V0809-25 sobre la precinta en cigarros sueltos — leer antes de decidir formato [PENDIENTE] (S27).
- **Prohibidos**: elementos que sugieran beneficios, menor nocividad, sabores característicos; colores o símbolos que imiten marcas de terceros o la DO «Habanos».
- **Información de origen**: el «Hecho en Cuba» debe validarse jurídicamente (ver Cuba Legal Feasibility).

Comunicación comercial permitida

- Comunicación **entre profesionales** (fichas técnicas, listas de precios, catas técnicas para estanqueros y distribuidores) PROBABLE.
- Prohibido: publicidad al consumidor, patrocinio, promociones, redes sociales de consumo, regalos, venta online al consumidor y venta a distancia transfronteriza.
- El PVP comunicado es siempre el **publicado en BOE**; no puede anunciarse antes ni modificarse por el canal.

Secuencia y plazos

#	Hito	Depende de	Plazo orientativo	Estado
1	Constitución SL, NIF, EORI	Go Fase 0	2–4 semanas	HIPÓTESIS
2	Habilitación CMT como fabricante	1	≤15 días hábiles desde solicitud completa	VERIFICADO (S17)

#	Hito	Depende de	Plazo orientativo	Estado
3	Contrato con distribuidor habilitado (o habilitación propia como distribuidor)	2	4–8 semanas de negociación	HIPÓTESIS
4	Ficha técnica + ingredientes de la fábrica	Contrato Cuba	4 semanas	BLOQUEADO
5	Notificación EU-CEG	2, 4	Antes de comercializar; plazo previo por confirmar	BLOQUEADO
6	Alta trazabilidad y pedido de marcas fiscales	2	2–4 semanas	HIPÓTESIS
7	Artes finales validadas	Informe de marca, RD 579/2017	4 semanas	HIPÓTESIS
8	Solicitud de PVP → publicación BOE	2, 5	Las resoluciones del CMT se publican varias veces al mes (p.ej. 30/01, 13/02, 06/03, 27/03, 17/04, 24/04, 22/05, 12/06 de 2026)	VERIFICADO frecuencia (S18)
9	Importación y despacho (DUA)	6, 7, contrato	1–2 semanas tras llegada	HIPÓTESIS
10	Primera venta a expendedurías	8, 9	—	—

Riesgos y puntos abiertos

- Plazo de EU-CEG previo a la comercialización y tasas: confirmar con el Ministerio de Sanidad.
- Margen del expendedor vigente para cigarros (texto consolidado de la Ley 13/1998).
- Arancel exacto en TARIC y documentación de origen exigible a Cuba.
- Coste unitario de marcas fiscales e identificadores únicos (FNMT / emisor de identificadores).
- Condiciones reales de los distribuidores (tarifa, mínimos, depósito fiscal).
- Evolución de la Directiva de fiscalidad (posibles mínimos de 143 €/1.000 u en cigarros según borrador filtrado; impacto bajo a PVP ≥ 12 € porque el ad valorem ya supera el mínimo) PROBABLE (S31).

Fuentes: S14–S18, S25–S32, S38, S48, N01, N03 (consulta 10/10/2026). Ver `09_RESEARCH/Source Register.xlsx`.